İletişim Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Şahinci

DERS PLANI

- HUKUK BAŞLANGICI VE HUKUKUN TEMEL İLKELERİ
- KİTLE İLETİŞİM KAVRAMI VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
- KİTLE İLETİŞİM HUKUKUNUN ANAYASAL TEMELLERİ
- KİTLE İLETİŞİM HUKUKUNUN ULUSLARARASI KAYNAKLARI
- KİTLE İLETİŞİMİ ALANINDAKİ YASAL DÜZENLEMELER
- GENEL OLARAK BASIN VE BASININ ÖNEMİ
- BASIN REJİMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
- DÖNEMSEL/SÜRELİ YAYINLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER
- BASINDA ÖZ DENETİM/ BASININ CEZA SORUMLULUĞU
- RADYO-TELEVİZYON YAYINCILIĞI
- RADYO YAYINCILIĞININ GENEL İLKELERİ
- TELEVİZYON YAYINCILIĞININ GENEL İLKELERİ
- REKLAM HUKUKU
- REKLAMLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Hukuk, günlük yaşantımızda gerçekleştirdiğimiz bütün eylemlerin çoğunluğunu düzenleyen kurallar bütünü olduğu içindir ki, hukukçu olsun olmasın herkesi, hepimizi ilgilendiren bir bilim dalıdır.



İnsanın doğması ve ölmesi bile hukuku ilgilendiren olaydır. Günlük hayatta yaptığımız her şey hukuk alanının konusunu oluşturur. Hukuk bilgileri, hukukçu olmayanlar için de yararlı bilgilerdir.

TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR VE HUKUK

İnsan sosyal bir varlıktır. Yaşamını sürdürebilmesi için iletişim kurmaya, bir topluluk içerisinde var olmaya ihtiyacı vardır.

Birlikte yaşayan, iletişim kuran ve teşkilatlanan, iş bölümü yapan insan toplulukları toplum olarak adlandırılır.

Toplumsal hayatın varlığını sürdürebilmesi ise insanların belirli kurallara uymaları ile mümkündür.

Bu kurallara **toplumsal davranış kuralları** denilmektedir.



Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar

Din Kuralları

Tanrının koyduğuna ve peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırıldığına inanılan bir takım emir ve yasaklardır.

Din kurallarına uyulduğu zaman sevap uyulmadığı zaman ise günah işlenmiş sayılır.

Ahlak Kuralları

Bir toplumun çok uzun bir zaman zarfında oluşturduğu, değer yargıları ve kurallar bütünüdür.
Yaptırımı manevidir.
Örneğin toplum tarafından ayıplanma, dışlanma

Görgü Kuralları

Aynı çevrede yaşayan kişilerin diğer insanlarla karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları, konuşma selamlaşma gibi davranış kurallardır.
Yaptırımı manevidir.
Görgüsüz, saygısız, kaba nitelendirilme

Örf ve Adet Kuralları

Toplum içindeki insanların uzun zamandan beri yaptıkları, kendiliğinden ortaya çıkan ve toplumun uygulanmasını zorunlu saydığı ortak davranış kurallarının tümüdür.
Kına

Hukuk Kuralları

Toplum halinde yaşayan insanların birbirleriyle devletle olan ilişkilerini, haklar ve yükümlülükler çevresinde düzenleyen kurallarını tümüdür.

Hukuk kurallarını sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallardan ayıran en önemli özellik, hukuk kurallarını maddi yaptırım ile desteklenmiş olmasıdır.

Hukuk Kuralların Yaptırımları

- **Yaptırım(müeyyide):** Herhangi bir hukuk kuralının koyduğu emir ve yasaklara uygun davranmama durumunda karşılaşılacak tepkidir.

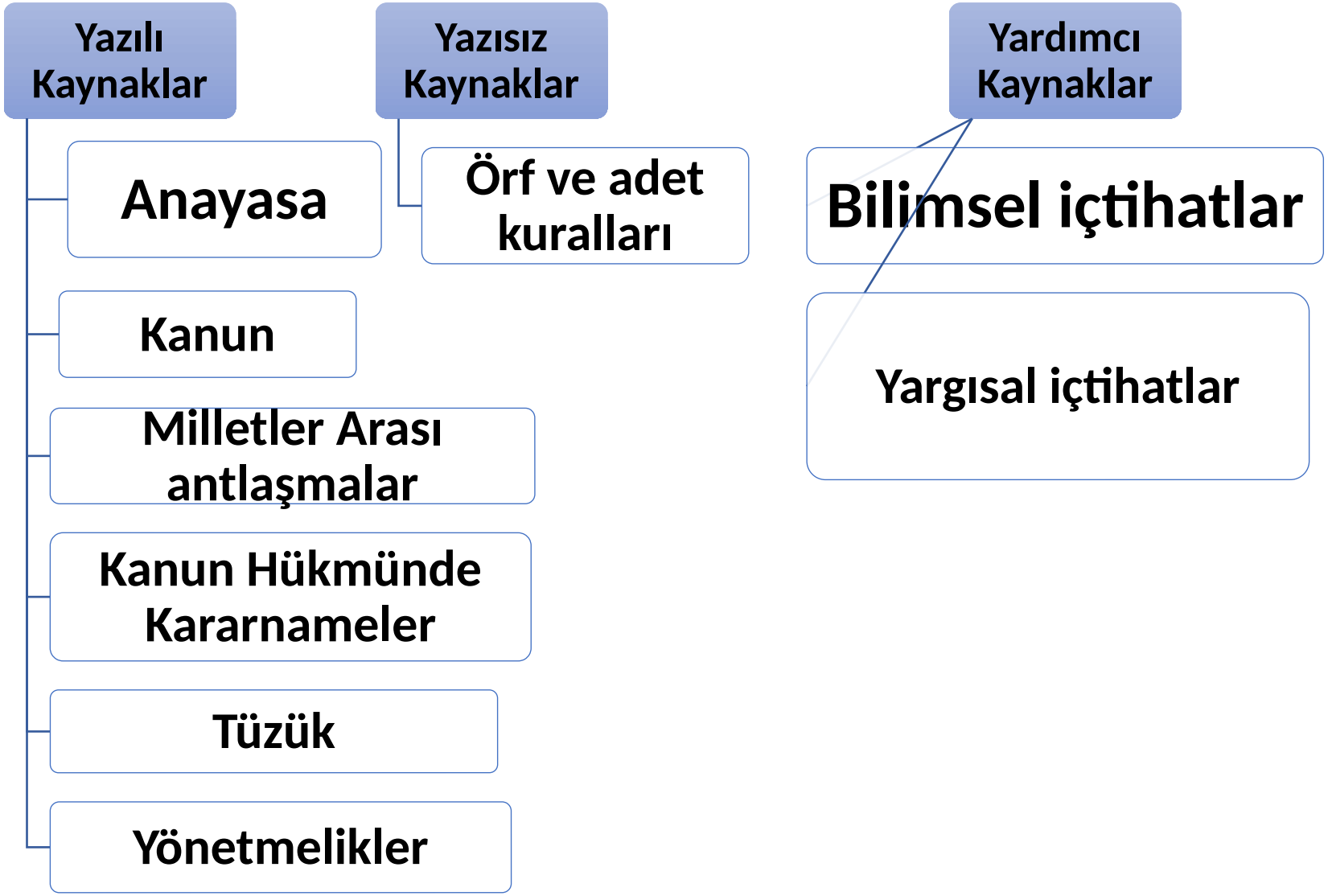
Hukuk kurallarının yaptırımları maddidir.

- **Yaptırımın maddi olması demek**, bir hukuk kuralına aykırılık halinde devletin, kamu gücünü kullanarak hukuk kurallarını ihlal eden kimsenin bu aykırı davranışın sonucuna katlanmasını sağlamasıdır.

Hukukun Amaçları

1. Toplumsal güven ve güvenliği sağlamak
2. Toplumsal düzeni sağlamak
3. Toplumsal ihtiyaçları karşılamak
4. Toplumsal eşitliği sağlamak
5. Adaleti gerçekleştirmek
6. Barışı sağlamak
7. Özgürlüğü sağlamak

Hukuk Kurallarının Kaynakları



Normlar Hiyerarşisi

Norm = Kural

Hukukun bütünsel bir sistem olarak kabulü normların birbirleriyle olan ilişkisini zorunlu kılar.

Normlar arası ilişkinin bir yığın olmaktan çıkıp anlamlı bir bütüne dönüşmesi normlar hiyerarşisi ile sağlanır.

Hukuk kuralları arasındaki «öncelik» ilişkisi normlar hiyerarşisi olarak adlandırılır.

Normlar Hiyerarşisi



Diğerleri:
- Yönerge
- Tebliğ
- Genelge
- Talimat

HUKUK SİSTEMİ (DALLARI)

Kamu Hukuku	Özel Hukuk	Karma Hukuk
• Anayasa Hukuku • İdare Hukuku • Ceza Hukuku • Vergi Hukuku • Yargılama Hukuku • Devletler Genel Hukuku	• Medeni Hukuku • Borçlar Hukuku • Ticaret Hukuku • Devletler Özel Hukuku	• Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku • İletişim Hukuku • İş Hukuku • Bankacılık Hukuku

Kamu hukuku dalları

- Anayasa Hukuku
- İdare Hukuku
- Ceza Hukuku
- Devletler Genel Hukuku
- Vergi Hukuku
- Yargılama Hukuku
- İcra ve İflas Hukuku

Anayasa Hukuku

- Kişi hak ve hürriyetleri ve bunların güvence altına alınmasını,
- Devletin şekil ve teşkilatlanmasını
- Devletin yasama yürütme ve yargı organlarının işleyişini düzenler.

İdare Hukuku

- Devletin yürütme organı içinde yer alan kamu hizmetlerinin görülmesi ile ilgili teşkilatını ve işleyişini, şahısların teşkilat ile olan ilişkilerini ve kamu hizmetlerinin görülmesine dair usul ve esasları düzenleyen hukuk kurallarıdır.

Ceza Hukuku

- Suç teşkil eden eylem ve davranışları, bu eylem ve davranışlarda bulunanlara uygulanacak cezaları düzenleyen hukuk dalıdır.

Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler

- **Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. (suçta ve cezada kanunilik ilkesi)**
- **Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur. (Ölçülülük ilkesi)**
- **Kişiler arasında ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.(adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi)**
- **Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. (kanunların bağlayıcılığı ilkesi)**
- **Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. (cezaların şahsiliği ilkesi)**

Vergi Hukuku

Devlet ve kişiler arasındaki;

- Vergi hak ve ödevlerini,
- Vergi tahsilini
- Vergiye konu olan olayları düzenler.

Vergide Adalet	Vergide Genellik	Verginin Kanuniliği
• Herkesin gelirine göre vergi ödemekle yükümlü olması	• Din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkesin vergi vermesi	• Vergilerin kanunla konulması ve kaldırılması ve düzenlenmesi

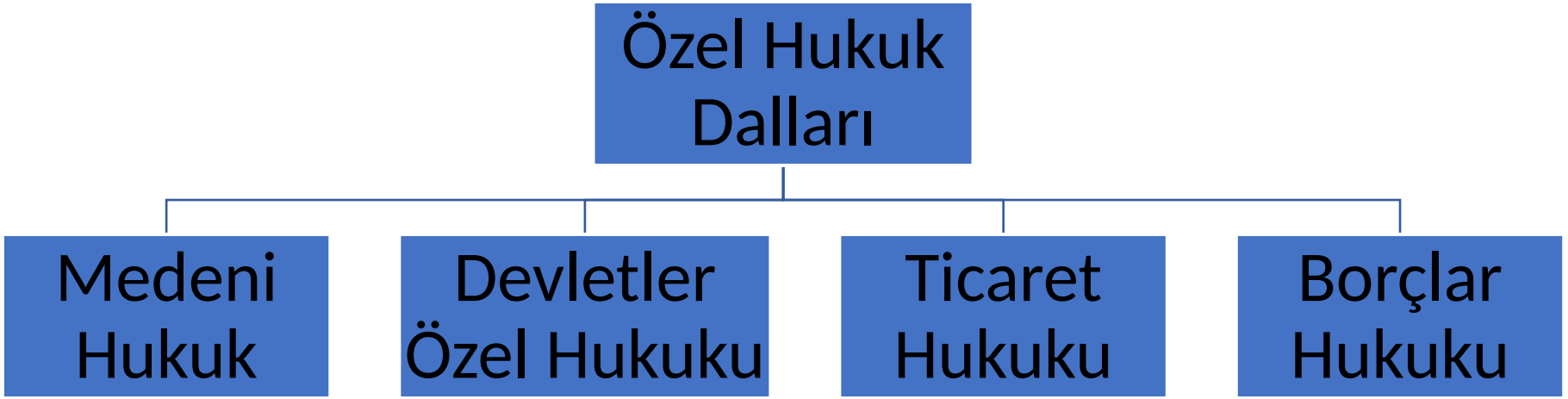
Devletler Genel Hukuku

- Devlet ile devlet,
- Devlet ile uluslararası kuruluşlar
- Uluslararası kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlar arasındaki ilişkiyi düzenler.

İcra ve İflas Hukuku

- Kendi istekleri ile borçlarını ve sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin nasıl bir muameleye tabi tutulacağını, mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmemesi durumunda yapılması gerekenleri düzenler.

Özel Hukuk


Özel Hukuk Dalları
Medeni Hukuk
Devletler Özel Hukuku
Ticaret Hukuku
Borçlar Hukuku

Medeni Hukuk

Kişiler Hukuku

- Kişilik türleri; kişilerin ehliyetleri, kişisel durumları, akrabalık ilişkileri, yerleşim yerleri ile olan ilgilerini, kişiliğin başlangıcını, sona ermesini ve korunmasını inceler.

Aile Hukuku

- Nişanlanma, evlilik, boşanma, eşlerin birbirine karşı olan sorumluluklarını, velayet haklarını, soy bağ ilişkilerini ve veraset ilişkilerini düzenler.

Miras Hukuku

- Vasiyet, miras hükümleri, mirasın nasıl dağıtılacağını düzenler.

Eşya Hukuku

- Kişilerin eşyalar üzerindeki hak ve tasarruflarını düzenler.

Medeni Hukukta Geçerli Olan İlkeler

Dürüstlük

- Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

İyi niyet

- Kanunun iyi niyete hukuki sonuç bağladığı durumda iyi niyet var sayılır.

İspat Yükü

- Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça herkes iddiasını ispatla yükümlüdür.

Devletler Özel Hukuku

- Farklı milletlerden olan bireylerin:
  - İlişkilerini
  - Hukuki statülerini ve
  - Aralarındaki uyuşmazlıklarında hangi ülkelerin hukuk kurallarının uygulanacağını düzenler.

Ticaret Hukuku

- Kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenler.

Borçlar Hukuku

- Kişiler arası borç ilişkilerini düzenler.

Hak Kavramı

- Hak kavramı, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere ve kişilerin hukuk düzeni tarafından korunan menfaatlerine denir. Hukuk kelimesi de hak kelimesinden türetilmiştir..

Özel Haklar

- Kişilerle kişiler arasındaki ilişkiyi düzenleyen, özel hukuktan doğan haklardır. Eşitlik ilkesi geçerlidir.

Kamu Hakları

- Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kamu hukukundan doğan haklara denir.
- Kişinin hakları, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklar olmak üzere üçe ayrılır.

Hakları Doğuran Olgular

- Hukuki Olay
- Hukuki Fiil
- Hukuki İşlem

1.Hukuki Olay

- Kişinin iradesi ile gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın kendisine hukuki sonuç bağlanmış olaylardır.
- Doğum ve ölüm hukuki olaya örnektir.

2.Hukuki Fiil

- Kişinin iradesi ile gerçekleşen ve hukuki sonuç doğuran olaylardır.

- Hukuki fiiller; insan iradesinden veya hareketlerinden meydana gelen hukuki olaylardır.

- Burada insan iradesine bağlanan bir hukuki sonuç vardır.

- Hukuki fiillerde, fiil iradidir.
- Ama sonuç, her zaman istenen bir sonuç olmayabilir.

- Hukuki fiiller kendi içinde; “hukuka aykırı fiiller” ve “hukuka uygun fiiller” olarak ikiye ayrılır.

HUKUKA AYKIRI FİİLLER

Hukuka aykırı fiiller, kişilerin hukuk düzenine aykırı olan fiillerdir.

- Bunlardan bir kısmı, kusurlu bir davranış ile başkasına zarar veren fiillerdir.
- Ceza hukukunda bu türler fiillere “suç (cürüm veya kabahat)” denir.
  - Örn. Bir kişinin diğer kişiyi öldürmesi.
- Özel hukukta ise bu tür fiillere “haksız fiiller” denir.
  - Örn. Bir kişinin diğer kişinin malına kasten veya tedbirsizlik sonucu zarar vermesi haksız fiildir.

HUKUKA UYGUN FİİLLER

Hukuka uygun fiiller, kişilerin kendisine hukuki sonuçlar bağlanan ve hukuk düzeninin istediği şekildeki hareketleridir.

- Bu durumda kişiler hukukun emrettiğini yaparlar veya yasakladığından kaçınırlar.

3. Hukuki İşlem

Bir kişinin veya aynı amaca yönelik olarak birden fazla kişinin irade beyanında bulunarak hukuki bir sonuç yaratmasıdır.

Örneğin;

Vasiyetname düzenlenmesi , sözleşme yapmak

Kişilik

- Hukukun öngördüğü hak ve yükümlülüklerin bir sahibinin olması gerekir.
- **Kişi haklardan yararlanan, hak sahibi olan varlık demektir**.
- Bugün herkes bu haklardan yararlandığı için, her insan hukuki açıdan bir kişidir.
- Günümüzde bütün hukuk sistemlerinde tam ve sağ doğum hak sahibi olmak için yeterlidir.
- Kişiler gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrılır.

- **Gerçek kişi :** cinsiyet, ırk, din, dil gibi farklar gözetmeksizin bütün insanları kapsar
- **Tüzel kişi :** Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amacı olan mal topluluklarıdır. Bunlar vakıflar ve derneklerdir.

Dernekler, vakıflar, şirketler, kurum ve kuruluşlardır.

EHLİYET

Hak Ehliyeti

- **Haklara ve borçlara sahip olabilme yani medeni haklardan yararlanabilme gücüdür.**
- Sağ ve tam doğmak koşuluyla ana rahmine düşüldüğü anda kazanılmış olur.

Fiil Ehliyeti

Bir kimsenin kendi fiil ve işlemleri ile kendi lehine haklar ve aleyhine borçlar yaratabilme gücüdür.

Hak ehliyeti medeni haklardan yararlanmayı, fiil ehliyeti ise medeni hakları kullanmayı ifade eder.

Fiil Ehliyetinin şartları;

- **Ergin olmak:** 18 yaşından büyük olmak

- **Ayırt etme gücüne sahip olmak**: Fiil ehliyetinin en önemli koşuludur.Bu koşul yoksa kişi tam ehliyetsizdir;yaptığı işlemler hiçbir hukuki sonuç doğurmaz ve kişi sorumluluk altına girmez. Yaptıklarının farkında olmak ve değerlendirme yapabilmektir.
  Örn; yaş,akıl hastalığı,akıl zayıflığı, sarhoşluk gibi hallerde ayırt etme gücü yoktur.

- **Kısıtlı olmamak:** Fiil ehliyetine sahip olabilmek için, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak yeterli değildir. Bunlardan başka, o kişinin kısıtlı olmaması da gerekir.

Kısıtlı olmak, kanunun belirttiği sebeplerden birinin varlığı halinde ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması demektir. Kısıtlama sebeplerinin neler olduğu MK. sayılmıştır. Bunlar, “akıl hastalığı veya akıl zayıflığı”, “savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim”, “bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olma” ve “yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden bir erginin kısıtlanmasını istemesi” hallerinden ibarettir.

İLETİŞİM HUKUKU

İLETİŞİM HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI VE KAYNAKLAR

En genel tanımıyla, kitle iletişiminde uyulması gereken kuralları, kitle iletişim araçlarının yapısını ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları bütününe medya hukuku adını veriyoruz.

İLETİŞİM KAVRAMI

- Biyolojik bir varlık olan insanı sosyal bir varlığa dönüştüren iletişim, bireyin yaşamını sürdürmesinde ve çevresiyle etkileşim içinde bulunmasında çok büyük bir öneme sahiptir.
- İnsanların bir topluma aidiyet duyması, topluma ait katmanlarda ve toplumla birlikte yaşaması, toplumsal ilişkilerin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi ancak iletişimle mümkün olur.

- TDK, iletişim kavramını; “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon” olarak tanımlamıştır.
- Teknik anlamda ise iletişimi; “telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon” olarak tanımlamaktadır (TDK, 2019).

Literatürde iletişimin tanımına yönelik çok sayıda tanım mevcuttur.

İletişim kavramına yönelik yapılan **tanımların ortak noktası temelde kişilerin iletişim yolu ile yalnız bilgileri değil fakat düşünce ve tutumları da birbirlerine ulaştırmalarıdır.**

- İnsanlar arasında duygu ve düşüncelerin çeşitli yöntem ve tekniklerle aktarımını sağlayan bir etkiletişim faaliyeti olarak adlandırabileceğimiz iletişimin, oluşabilmesi için bazı ögelerin bir arada olması gerekmektedir.
- **Kaynak, ileti ve alıcının yer almadığı bir iletişim kurgusu eksik olacaktır**. İletişimi durağan değil dinamik bir süreç olarak ele almak ve bu süreci de ögelerine ayırmak, bu ögeler arasındaki ilişkileri inceleyerek işleyiş düzenini kavramak mümkündür.

- İletişim, toplumsallaşmanın ve sosyal hayatın (sosyalleşmenin) vazgeçilmezidir.
- Öyle ki iletişimin olmadığı bir dünyada sosyal ilişkilerden söz etmek mümkün değildir.
- İletişime getirilen tanımlar incelendiğinde **toplum, sosyal yaşam ve birlikte yaşam kültürü** kavramlarına sıklıkla atıf yapıldığı görülebilir.
- **Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve toplumsal kuralların kusursuz bir biçimde işlemesi iletişime ve kitle iletişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır.**

KİTLE İLETİŞİM KAVRAMI

Kitle iletişimi kavramı, matbaanın icadı ile birlikte basılı yayınların ve gazetenin yaygınlaşması ile insan hayatına girmiş ve 19. yüzyılda teknolojik gelişmelerle daha da yaygınlaşmıştır.

Radyo, sinema, televizyon ve internet ile birlikte oldukça popüler bir hal almıştır.

Bu kavram ilk olarak 1940'lı yıllarda siyasal erk ve propaganda ile ilgili çalışmalarda Harold D. Lasswell tarafından kullanılmıştır.

Duygu ve düşüncelerin karşılıklı olarak aktarımının sağlandığı, bilgi alışverişinde bulunulan bir süreç olarak adlandırılan iletişim, bireysel ve kitlesel iletişimi kapsamaktadır.

Kitle iletişimi iletişim dinamiğini yeni bir boyuta taşımıştır.

Mc Luhan'ın Mc Luhan'ın dünya için yaptığı "*küresel köy*" benzetmesinde kuşkusuz kitle iletişim araçlarının ve teknolojinin payı çok büyüktür.

Medya hukukunun kapsamı içerisinde hangi kavramlar yer alır peki?

Basın yayın faaliyetleri

Radyo ve televizyon yayıncılığı

Sinema yayıncılığı

İnternet ortamında yayıncılık

Ülkemizdeki medya hukuku düzenlemelerinin temelini nereden almaktadır?

Ülkemizdeki medya hukuku düzenlemelerinin temelini Anayasa oluşturmaktadır.

Anayasanın **28. maddesindeki "Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır." ifadesi bunun en büyük örneğidir.**

Ancak önemle belirtmek gerekir ki ülkemizde medya hukukuna ilişkin kurallar tek bir yasa metninde toplanmış değildir.

Bu alana ilişkin kurallar birçok kanun ve çeşitli yönetmeliklerde yer almaktadır.

Medya hukukunun kaynağını oluşturan mevzuat içerisinde hangi kanunların yer aldığına bir değinelim:

- Basın Kanunu,
- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu,
- Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu mevzuatı oluşturan en temel kanunlardır.

Medya hukukunun temel kavramlarından en önemlisi ise **ifade özgürlüğüdür.**

İfade özgürlüğünün **içinde, medya hukuku açısından kamuoyunun bilgi edinme hakkı da bulunmaktadır.**

İfade özgürlüğü; onu kullananlar açısından olduğu kadar, **gerçekleri öğrenme özgürlüğüne sahip kişiler açısından da temel haktır.**

Bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma hakları da yine ifade özgürlüğünden doğmuştur.

Tabii ki bu hak **sınırsız değildir**. Hatta doğru şekilde sınırlandırılması çoğu zaman büyük önem taşımaktadır.

Peki ifade özgürlüğünü sınırlayan haller nelerdir?

İfade özgürlüğü;

- Ulusal güvenlik,
- Ülke bütünlüğü,
- Kamu emniyeti,
- Suç işlenmesi veya düzensizliğin önlenmesi,
- Genel sağlığın korunması gibi durumlarda yasal düzenlemelerle sınırlandırılmaktadır.

Tabii böylesine temel bir hakkın sınırlandırılabilmesi de birtakım şartlara bağlanmıştır. Aksi halde unutmayalım ki insan hakları ihlallerine sebep olabilecek sonuçlarla karşılaşılması söz konusu olur.

Bu şartlar;

- Öncelikle sınırlandırma mutlaka bir kanunla olmalıdır.
- Sınırlandırmada anayasaya uygunluk şarttır.
- Demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk ve
- Ölçülülük de yine bu şartlar arasında yer almaktadır.

KİTLE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GENEL TEORİSİ

Kitle İletişim Özgürlüğü Kavramı

Özgürlük nedir?

Özgürlük, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti olarak tanımlanmaktadır.

➡ Özgürlük, dış etki ve kısıtlama olmadan insanın serbest olarak kendi istediğini yapabilmesidir

ÖZGÜRLÜKLER SINIRSIZ MIDIR?

Özgürlükler sınırsız değildir. NEDEN?

- İnsanın varoluşundan bu yana özgürlük arayışındadır.
- İnsan aynı zamanda hemcinsleriyle birlikte yaşamak zorunda olan bir varlık olduğu için bu ilkenin mutlak olmadığının farkındadır.
- Toplumsal hayatın olduğu yerde sınırsız özgürlük mümkün değildir.
- Yalnızlık söz konusu değilse -ki değildir- özgürlük sınırlıdır.

- 1215 yılında imzalanan Magna Carta
- 1679 Haklar Bildirisi
- 1776 yılında ilan edilen Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi
- 1789 Fransız Devrimi’nin etkisi yadsınamaz

Temel hak ve özgürlükler ile otorite arasında paradoksal bir ilişki vardır.

Anayasa'ya göre herkes temel hak ve özgürlüklerinin "*kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla*" Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir.

Diğer taraftan bakarsak ise temel hak ve özgürlüklerin korunması, özellikle de hak ihlallerine ilişkin kararların uygulanması kamu gücünün kullanılmasını gerektirmektedir.

İnsan hakları Devletten önce de var olan haklardır.

İnsan haklarına Devlet güvencesi sağlandığında, "temel haklar" diye adlandırılmaktadırlar.

Kitle iletişim özgürlüğü ise kitle iletişim araçlarının ortaya çıkması ile ortaya çıkmıştır.

Kitle iletişim araçları olan gazete, dergi, sinema, radyo, televizyon ve internetin gelişmesi ve insanların hayatında önemli bir yer tutması ile ortaya çıkmıştır.

Kitle iletişim özgürlüğü, bilgi ve haberlerin, fikir ve kanaatlerin kitle iletişim araçlarıyla serbestçe elde edilmesi ve yayılması özgürlüğü olarak ifade edilebilir. Bu özgürlük, hem bireysel hem de toplu olarak kullanılan bir özgürlüktür

- Kitle iletişim özgürlüğü sayesinde hem bireyler hem de yöneticiler fikir ve kanaatlerini serbest olarak açıklayabilmektedir.
- Kitle iletişim özgürlüğünün temelinde bu serbestlik yatmaktadır.
- Düşünce ve ifade özgürlüğü ile kitle iletişim özgürlüğü arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur.
- *Bu nedenle, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir toplumda kitle iletişim özgürlüğünden bahsedilemeyeceği gibi, kitle iletişim özgürlüğü bulunmayan bir toplumda da düşünce ve ifade özgürlüğünün bulunduğundan bahsetmek mümkün değildir.*
- İkisi arasında birbirini tamamlayan bir durum söz konusudur.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Kitle İletişim Özgürlüğü

- Düşünceyi açıklama özgürlüğü, kişilerin haber, düşünce, bilgilere serbestçe ulaşabilmesi, bunun sonucu olarak da oluşan kanaatlerinden dolayı kınanamaması anlamına gelmektedir.
- Ayrıca düşünce ve kanaatlerini serbest bir şekilde açıklayabilmesi ve yayabilmesi özgürlüğünü de kapsamaktadır.
- Bu süreçte birey tek başına ya da toplu olarak çeşitli araçlar vasıtasıyla bu özgürlüğü gerçekleştirir.
- Düşünce ve ifade özgürlüğünün toplu hâlde açıklanması dernek ve sendikalara katılmakla gerçekleşir.
- O hâlde düşünce ve ifade özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüğünü ayrıca din ve vicdan özgürlüğünü de içermektedir.
- Kişiler bu özgürlüklerini kitle iletişim araçları kullanarak açıklarsa kitle iletişim özgürlüğünden bahsedilir.
- Aynı şekilde eğitim ve bilim özgürlüğü de düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir.

➡ Düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamı oldukça geniştir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKTA DÜZENLEMELER

Ülkemizin de taraf olduğu 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletlerce ilan edilen **İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin** 18. ve 19. maddelerinde düşünce ve ifade özgürlüğü konuları düzenlenmiştir.

"Madde 18- Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.

Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar."

Anayasanın ikinci kısmında *“Kişi Hak ve Ödevleri”* başlığı altında düzenlenen **25. maddesine** göre:

“Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun, kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.”

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti başlığıyla düzenlenen **26. maddesinde** ise

“Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Ancak…

Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

Ülkemizin taraf olduğu bir diğer uluslararası sözleşme olan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi de **düşünce özgürlüğüne ilişkin**:

«Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara tabi tutulabilir.»

İfade özgürlüğüne ilişkin ise;

«Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.» hükümleri yer almaktadır.

Anayasa'mızda basın özgürlüğüne ve basın özgürlüğünün sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler "*basın hürriyeti*" başlığı altında 28. maddede düzenlenmektedir.

«Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar.»

KİTLE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN UNSURLARI

- Haber, bilgi, düşünce ve kanılara serbestçe ulaşabilme hakkı
- Haber, bilgi, düşünce ve kanıları serbestçe ifade hakkı
- Haber, bilgi, düşünce ve kanıları serbestçe yayabilme hakkı

KİTLE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI

Basın Özgürlüğü

Görsel-İşitsel
İletişim Özgürlüğü

İnternet Özgürlüğü

- Anayasa’da öngörülen sebeplerin haricinde kitle iletişim özgürlüğü sınırlanamaz.
- Aksi taktirde bu durum kitle iletişim özgürlüğüne müdahale teşkil eder ve temel hak hürriyetlerin kanuna aykırı bir şekilde sınırlanması söz konusu olur.
- Anayasa’nın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması yönünde genel kural düzenlenmiştir. Maddede temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla ve Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen nedenlere dayanılarak sınırlanabileceği öngörülmüştür.
- Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde ise hangi nedenlere bağlı olarak ve hangi usule göre hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabileceğine yer verilmiştir.
- Kitle iletişim özgürlüğü de ancak Anayasa’da öngörülen sınırlar dâhilinde sınırlandırılabilir

BASIN HUKUKUNUN TEMELLERİ

Günlük dilde sadece belirli zaman aralıklarıyla yayımlanan gazete ve dergi gibi basılmış eserleri ifade etmek için kullanılan basının bu dar anlamı dışında düşüncelerin sınırlı olmayan sayıda basılıp (çoğaltılıp) kamuoyuna açıklanmasını ifade eden geniş anlamda kullanımı da söz konusudur.

Ayrıca basın sözcüğü, basın kurumlarını, basın görevlilerini belirtmekte de kullanılır.

Dar ve teknik anlamıyla basın, düşüncelerin basılmış eserlerle yazılı olarak kamuoyuna açıklandığı kitle iletişim aracıdır

İfade özgürlüğünü kullanabilmenin önemli bir aracı olan basın, başlangıcından günümüze kadar özellikle siyasi hayatta etkinlik ve önemini korumuştur.

İlkeli ve sorumlu bir yayıncılık yapmak kaydıyla basın, kamuoyunun oluşması ve yönlendirilmesindeki etkinliğiyle iktidarı denetleyen ve bireylerin özgürlüklerini koruyan bir faktör olarak zaman zaman diğer birçok kurumdan daha başarılı olabilmekte ve bu sebeple yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında dördüncü kuvvet olarak nitelendirilmektedir.

İLKELİ VE SORUMLU YAYINCILIK KAVRAMI

İlkeli ve sorumlu yayıncılık” kavramı, basın, televizyon, radyo, internet ve sosyal medya dahil tüm medya organlarının **topluma karşı görevlerini yerine getirirken uyması gereken etik, hukuki ve toplumsal sorumluluk kurallarını** ifade eder.

Bunu iki boyutta açıklayabiliriz:

1. **İlkeli Yayıncılık**
2. **Sorumlu Yayıncılık**

İlkeli Yayıncılık

Doğruluk ve tarafsızlık: Haber ve içeriklerin gerçeklere uygun, nesnel ve doğrulanabilir şekilde sunulması.

Şeffaflık: Kaynakların saklanmaması, manipülasyon yapılmaması.

Özel hayata saygı: Bireylerin onuru, itibarı ve özel yaşamının korunması.

Toplumsal değerlere uyum: Ayrımcılıktan, nefret söyleminden, şiddeti özendirici içeriklerden kaçınmak.

Editoryal bağımsızlık: Reklam ile haberin ayrılması, gizli reklam yapılmaması.

Sorumlu Yayıncılık

Kamu yararı gözetmek: Yayınların sadece reyting veya tıklanma değil, toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla yapılması.

Hesap verebilirlik: Yayıncıların hatalı içerikler için düzeltme ve özür mekanizmaları kurması.

Çocuk ve hassas grupların korunması: Çocuklara, engellilere, yaşlılara zarar verici veya onları istismar edici yayınlardan kaçınmak.

Reklam etiğine uyum: Aldatıcı, yanıltıcı, şiddet veya istismar içeren reklamların yayınlanmaması.

! Kısaca, **ilkeli yayıncılık** “doğruyu, dürüstçe ve etik kurallara bağlı kalarak aktarmak”, **sorumlu yayıncılık** ise “topluma ve bireylere zarar vermemek, kamu yararını gözetmek” demektir

BASIN YAYIN FAALİYETLERİNDE YASAL DÜZENLEMELER

Basın yayın faaliyetlerine ilişkin en önemli yasal düzenleme **Basın Kanunudur.**

Kanun, öncelikle, bazı temel kavramları düzenlemiştir. Basın Kanunu'nun uygulanması bakımından kanunda geçen kavramlar, kanunun ikinci maddesinde tanımlanmıştır.

Tanımı yapılan kavramların neler olduğuna da sırasıyla değinelim.

Bunlardan ilki basılmış eser kavramıdır.

İkincisi Yayım,

Üçüncüsü Süreli yayın,

Dördüncüsü Yaygın süreli yayın,

Altıncısı Yayın türü,

Yedincisi Süresiz yayın,

Sekincisi Eser sahibi,

Dokuzuncusu Yayıncı,

Onuncusu Basımcı ve

ve son olarak tüzel kişi temsilcisi kavramıdır

İlk olarak basılmış eser kavramının ne olduğundan başlayalım.

Basılmış eser, **yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserlerle, haber ajansı yayınlarını** ifade eder.

İkinci olarak açıklamamız gereken kavram, **Süresiz yayın**. Süresiz yayın belli aralıklarla yayımlanmayan, bir defalığına basılmış bulunan kitap türü eserleri ifade eden yayındır.

Süreli yayın ise, birbirini izleyen ayrı bölümler halinde, genellikle numaralandırılmış olarak yayımlanan ve önceden belirlenmiş bitişi olmayan kaynaklardır. Gazete ve dergi gibi basılmış yayınları ifade eder.

Süreli yayın kendi içerisinde yaygın süreli, bölgesel süreli ve yerel süreli yayın olarak ayrılır.

Diğer bir kavram olan **eser sahibi ise** yayının içeriğini oluşturan kişidir.

Bir eseri basılmış eser durumuna getirip, yayımlayan gerçek ve tüzel kişi ise **yayıncı** olarak tanımlanır.

Bir eseri basım araçları ile basan ya da çoğaltan gerçek ya da tüzel kişiye ise, **basımcı** denilmektedir.

RADYO ve TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA YASAL DÜZENLEMELER

Ülkemizde ilk radyo yayını 1927 yılında, televizyon yayınları ise ilk kez 1968 yılında başlamıştır. Televizyonculuk 1990 tarihine kadar TRT vasıtası ile devlet tekelinde devam etmiş, bu tarihten sonra ise özel televizyonlar kurulmaya başlamıştır.

Radyo ve televizyon yayıncılığı geliştikçe yıllar içerisinde, çeşitli yasal düzenlemeler de doğmuştur.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu

Her türlü teknik usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga yoluyla yurtiçine ve yurtdışına yapılan radyo füzyon ve televizyon yayınları ile ilgili tüm esasların düzenlenmesini amaçlamıştır.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun

Bu kanunun amacı ise, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve Radyo ve Televizyon Üst kurulunun kuruluş görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Tüm radyo televizyon kuruluş ve yayınları ile isteğe bağlı yayın hizmetleri bu kanunun yetki alanı içerisindedir.

Kanunda özel yayıncılık kuruluşlarının uyması gereken kurallar ve yükümlülükler de düzenlenmiştir.

Hisse devirleri, şirket birleşme ve devralmalarının üst kurula bildirilmesi, logo ve çağrı işareti kullanmak zorunda olmaları gibi…

Kanunda, tüm yayın kuruluşlarının aynı ilkelere tabii olduğu belirtilir.

Kanun ayrıca yayınlara yönelik hizmet içerikleri, ticari iletişimin genel esasları, televizyon, radyo yayın hizmetlerinde reklam ve tele alışverişi de düzenler. Sponsorluk ve ürün yerleştirmeye ilişkin kurallar da yine kanunda yer almaktadır.

İNTERNET YAYINCILIĞINDA YASAL DÜZENLEMELER

İnternet yayıncılığına dair düzenlemeler, internetin kullanılması ile ilgili ortaya çıkan hukuki meseleleri ve buna bağlı olarak internet erişimi ve kullanımı, ifade özgürlüğü, özel hayatın korunması gibi konuları kapsamına alır.

İnternet yayıncılığı, diğer tüm kitle iletişim araçları gibi mesajın, hedef kitleye ulaştırılması amacını taşımaktadır.

Ulaştığı geniş kitle ve zaman ve mekândan bağımsızlığı çeşitli yasal yükümlülüklerin oluşmasını gerektirmiştir.

Bu çerçevede İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu en önemli yasal kaynaklardır.

Türkiye'de, internet ile ilgili en kapsamlı düzenleme, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile yapılmıştır.

Peki bu kanun ile düzenleme yapılan alanlar nelerdir, tek tek belirtelim bunları

5651 sayılı Kanun ile;

- İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcı gibi kavramlar tanımlanmış ve bunların hak ve sorumlulukları belirlenmiştir.
- Erişimin engellenmesi usul ve esasları düzenlenmiştir.
- İnternet ortamında yayınlanan içerik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilere ilişkin; içeriğin yayından çıkarılmasını sağlama ve cevap hakkı uygulamalarına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Üyelik gerektiren veya hesap sahibi olunan web sitelerde, hesap sahipleri veya üyeler tarafından paylaşılan içerikler yönünden bakıldığında paylaşımı gerçekleştiren kişiler içerik sağlayıcıdır.

İçeriğin paylaşıldığı web adresinin sahibi olan gerçek veya tüzel kişi ise yer sağlayıcısıdır.

YER SAĞLAYICININ YÜKÜMLERİ VE SORUMLULUKLARI

- Kural olarak yer sağlayıcı;
- Yer sağladığı içeriği kontrol etmek zorunda değildir, hukuka aykırı faaliyetin mevcut olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur.
- Konusu suç teşkil eden içeriği haberdar edildikten itibaren 24 saat içerisinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.
- Yer sağladığı tüm hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

ERİŞİM SAĞLAYICI NEDİR?

- Kullanıcılarına İnternet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişilere erişim sağlayıcı denir.
- Erişim sağlayıcı ise İnternet ortamına erişim olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Örnek vermek gerekirse TTNET, Turkcell Superonline gibi firmalar erişim sağlayıcısı olarak tanımlanır.

Erişim Sağlayıcı Sorumluluğu

Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla ulaşılan İnternet sitelerini ve içerikleri kontrol etmek, bu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını tespit etmek ile yükümlü değildir.

Ancak erişim sağlayıcıya bu hukuka aykırı içerik veya İnternet sitelerinin bildirilmesi halinde erişim sağlayıcı o içeriğe veya İnternet sitesine erişimi engellemek ile yükümlüdür.

Ayrıca erişim sağlayıcı, erişimi engellediği bu içeriklere alternatif erişim yollarını da engellemek ile yükümlüdür.

MEDYADA CEZAİ SORUMLULUK VE SUÇ TİPLERİ

Medyada cezai sorumluluk konusu; **basın- yayın, radyo ve televizyon faaliyetlerindeki cezai sorumlulukları** ve **internet ortamındaki yayınlar nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai sorumlulukları** kapsamaktadır.

Öncelikle, basın yoluyla işlenen suçlardan ve basın-yayın faaliyetlerindeki cezai sorumluluklardan bahsedelim.

- Basın suçu, suç niteliği olan bir eylemin basılmış eserler yoluyla işlenmesidir.

- Basın suçları, Basın Kanunu'nda tanımlanmış suçları ve Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan bir kısım suçların basın yoluyla işlenmesi durumuyla ilgili hükümlerini içermektedir.

Radyo ve televizyon yayınlarında ise Basın Kanunu ile kıyaslandığında daha net ilkeler belirlenmiş ve yasaklar getirilmiştir.



Bunun sebebi, radyo ve televizyon yayınlarının basına göre daha hızlı bir şekilde, daha geniş kitlelere yayılması ve toplumun bu yayınlara kolayca ulaşabilmesidir.

Yayın hizmetlerinde uyulması gereken ilkeler çok ayrıntılı şekilde sayılmıştır. Bunlar;

Yayın hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına karşıt olamaz.

Toplum içinde ırk, din, dil, sınıf, cinsiyet, mezhep ve bölge ayırt ederek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez ya da toplumda nefret hisleri oluşturamaz.

Kişilerin özel hayatının gizliliğine ve şerefine saygılı olma ilkesinin dışına çıkamaz, kişi ya da kuruluşları, eleştiri sınırlarının dışında aşağılayıcı, karalayıcı ya da iftira niteliğinde ifadeler bulunduramaz.

Yayın hizmetleri terörü destekleyemez, özendiremez, terör örgütlerini haklı ya da güçlüymüş gibi gösteremez.

Yayın hizmetleri suça teşvik edemez, suçu, suçluyu ve suç örgütlerini övemez, suç işleme metotlarını öğretici özellik taşıyamaz.

Zayıflara, çocuklara ve engelli bireylere yönelik şiddeti özendiremez, bu tip bireylere yönelik istismar edici içerikler içeremez.

Sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan madde kullanımına ve kumara özendirici özellikte olamaz.

Şimdi de internet ortamında ortaya çıkan cezai sorumluluklara bakalım.

- İnternet günümüzde bilgiye ulaşmak için en kısa ve hızlı yol haline gelmiştir. Ayrıca haberleşme anlamında da internet geniş imkanlar sunmaktadır.
- Bu nedenle, internet vasıtası ile de hakaret, telif haklarına aykırılık, şiddete yönelik içerik gibi hukuki ihlaller meydana gelebilir.
- Sorun, bu ihlallerin sonucunda kimlerin sorumlu tutulacağıdır.
- İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun hükümleri ile internet ortamındaki hukuka aykırı davranışların sorumluları belirlenmiştir.
- Bu sorumlular, **içerik sağlayıcı**, **erişim sağlayıcı** ve **yer sağlayıcılardır**.

İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu **her türlü içerikten sorumludur** fakat içerik sağlayıcı **bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu olmaz.**

İnternet üzerindeki platformlarda paylaşım yaparak içerik ve veri üreten her gerçek veya tüzel kişi içerik sağlayıcı olabilir. Örneğin; Facebook, Youtube, Twitter gibi sosyal medya platformlara üye olarak paylaşım yapan kişiler içerik sağlayıcıdır.

Yer sağlayıcı ise yer sağladığı hukuka aykırı içerikten haberdar edildiğinde, teknik olarak imkan bulduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Facebook, twitter, instagram, youtube, linkedin gibi sosyal medya araçları yer sağlayıcı sıfatına sahiptirler.

Erişim sağlayıcının da yükümlülükleri vardır. Erişim sağlayıcı, hukuka aykırı içeriğe erişimi engellemekle, sağladığı hizmete ilişkin trafik bilgilerinin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Erişim sağlayıcı ise İnternet ortamına erişim olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Örnek vermek gerekirse TTNET, Turkcell Superonline gibi firmalar erişim sağlayıcısı olarak tanımlanır

TCK'de düzenlenen ve kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi mümkün olduğu için medya hukukuna bağlı olarak da karşımıza çıkan ve en çok karşılaşılan bazı suç türleri ise;

Hakaret

haberleşmenin gizliliğini ihlal

kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

özel hayatın gizliliğini ihlal

suç işlemeye tahrik

suçu ve suçluyu övme

halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme

aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik

Müstehcenlik

İftira

gizliliğin ihlali

Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurum ve Organlarını Aşağılama

olarak sayabiliriz.

YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA KİŞİLİK HAKLARI

Kişilik hakları bireylerin insan olması dolayısıyla ayrılmaz bir biçimde sahip olduğu haklardır. Bunlar para ile ölçülemeyen, devredilemeyen ve mirasçılara geçemeyen mutlak haklardır.

Kişilik hakkı, dayanağını anayasadan alan, mutlak bir haktır.

Anayasamızda, herkesin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir.

Maddi kişilik haklarını, **bedensel haklar** ve **mülkiyet hakları** olarak ikiye ayırabiliriz.

Maddi kişilik hakları kişinin yaşamını veya mülkiyetini korumaya yönelik haklardır.

Manevi kişilik hakları ile bahsedilen ise kişinin manevi varlığını geliştirme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, özel yaşamın gizliliğidir.

Bu haklara yayın araçları ile gelen saldırılar ise çoğunlukla kişinin ismine, resmine, kişiliğine ve saygınlığı ile özel hayatın gizliliğine karşı yapılmaktadır.

Kişilik hakkına yapılan saldırı sonucunda maddi bir zarar meydana gelmiş ise, meydana gelen eksikliklerin giderilmesi için maddi tazminat davası, manevi bir zarar gelmiş ise manevi tazminat davası açılabilir.

Kişilik Hakkının Konusu Olan Değerler Nelerdir?

Ad

Öz ad ve soyadı kişilik hakları çerçevesinde korunduğu üzere müstear ad ile lakap, kısaltılmış ad veya temsili adres ile elektronik posta, telgraf adresleri de korumadan yararlanır.

Hayat, Sağlık ve Vücut Tamlığı:

- Bireylerin hayatı, sağlığı ve vücut tamlığı kişiliğine dahildir. Vücut tamlığı hem fiziki hem de ruhsal olarak iyi olma durumudur ve bu değerlerin herhangi birinin ihlal edilmesi kişilik hakkına saldırı sayılır.
- Kişilerin sağlığına kavuşmak için tedaviye rıza göstermesi doktorun müdahalesinin hukuka aykırı olmasını engellese de hayatının devamını sağlamak için derhal bir müdahale gerekirse hastanın rızasının alınmasına imkan yoksa doktorun bu müdahalesi hukuka aykırı sayılmamaktadır.
- Tedavi gören bireyler kanunen zorunlu olan haller haricinde ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere tedaviyi reddetme veya tedaviyi kesme hakkına da sahiptir.

Haysiyet ve Onur

- Toplum tarafından tanınmış kişilerin kamu yararının korunması bakımından tanıtılmaları ve eleştiriye açık olmaları onların onur ve haysiyetlerinin korunması ile ilgili sınırları gevşetmektedir.
- Kişinin şeref ve haysiyetini hedef alan haber veya açıklamaların hukuka uygun olması için gerekli ölçütler şunlardır: gerçeklik, güncellik, kamu yararı, ölçülülük (hakaret niteliğinde sözler bulunmamalıdır.).

Resim ve Ses

- Bireylerin fotoğraflarının bozularak, aynen veya ticari, reklam amaçlı, istismar edici şekilde çoğaltılması da kişilik haklarına aykırılık teşkil eder.
- Herhangi bir bireyin bir haber içinde yer alan fotoğrafta yer alması toplumun haber alma ihtiyacının karşıladığı üzere kişilik hakkına hukuka aykırı tecavüz teşkil etmez.

Kişinin Sırları

- Kişinin gizli tutulmasından menfaati bulunan sırları kişilik hakkının içine girer. Kişinin sağlık durumu, ticari sırları, gizli çekimle kaydedilmiş görüntüleri kişinin sırları niteliğindedir.

Özel Hayat

- Bilinmesinde kamu yararı olan olayların açıklanması hukuka aykırı sayılamaz. Dolayısıyla kamu tarafından izlenen, toplum tarafından tanınmış ve kamuya mal olmuş kişilerin özel alanları oldukça dardır. Yine de bu kişilerin özel hayatlarının uygun biçimde öğrenilmesi gerekmektedir.
- Kanun kişisel verilerin işlenmesinde uyulacak ilkeleri şu şekilde düzenlemiştir: güncel olma, açık ve meşru amaç taşıma, amaçla bağlı ve ölçülülük ilkesine uygun olma, mevzuata ve amaca uygun sürede olma.

Sosyal Medya Paylaşımlarının Kişilik Haklarını İhlal Etmesi Halinde Yapılabilecekler

İnsan hakları insanların doğuştan sahip olduğu ve insan olmasından kaynaklı olan vazgeçilemez ve devredilemez haklardır. İnsan haklarının evrensel olarak korunması için birçok koruyucu mekanizma geliştirilmiştir.

Genel olarak bakıldığında kişilik hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı olan kişisel varlıklar üzerindeki haklardır. Bu varlıklar, ses, görüntü, yaşam, sağlık, isim, özel hayat, şeref ve şahsiyet olabilmektedir. Kişilik haklarının korunmasına ilişkin birçok düzenleme bulunmaktadır.

Bu düzenlemeler, **Türk Medeni Kanunu** 23, 24 ve 25.maddeleri, Türk Borçlar Kanunun 49.maddesi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5651 sayılı İnternet kanunu ve Türk Ceza Kanunu şeklinde sayılabilir.

Günümüzde kişilik hakları ihlallerinin en çok yaşandığı mecralardan biri internet ortamı olduğu için 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun özel önem arz eder.

Bu alanda meydana gelen gelişmeler kişilik hakları ve özel hayat alanına yapılan müdahaleleri fazlasıyla kolaylaştırdığı için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

Unutulma hakkı ve **kişilik haklarına yönelik sosyal medya uygulamalarında meydana gelen ihlaller** İnternet Kanununyla beraber içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi mekanizmasını da beraberinde getirmiştir.

Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma hakkı, en genel tanımı ile kişinin internet arama sonuçlarında kendisi ile ilgili çıkan haber, fotoğraf, video, bilgi vb. gibi verilerin artık **internet arama sonuçlarında olmasını istememe** hakkıdır.

Unutulma hakkını kişilik haklarının korunmasına ilişkin olarak temel talep hakkından ayıran nokta; unutulma hakkının yöneldiği içeriğin internet ortamında bulunmasının hukuki ve meşru bir sebebe dayanıyor olmasıdır.

Unutulma hakkının kullanılması ile internet ortamında hukuki olarak meşru şekilde yer alan içeriğe artık arama motorlarında ulaşılamıyor olması sonucu ortaya çıkacaktır.

Unutulma hakkı kısaca hukuka uygun içeriğin arama motorlarında listelenmemesini talep hakkı olarak da betimlenebilir.

Unutulma hakkı içeriğin internet ortamından kaldırılmasını talep hakkı değildir.

Unutulma hakkı internet ortamında yer alan olan içeriğin arama motorlarında listelenmemesini (delisting) talep hakkıdır.

Örneğin, beş sene önce hakkında çıkan bir gazete haberi sebebiyle adını Google'a yazdığında bu haberi gören kişi unutulma hakkını kullanmak suretiyle adını arama motoruna yazıldığında artık ilgili haber metnini görmeyecektir.

Kişiye ilişkin haber internet ortamından tamamen silinmiş olacak ve kişi bir başka tabirle internet ortamında kendine yeni bir sayfa açmış olacaktır.

Unutulma hakkı öncelikle politikacılar, siyasetçiler, devlet adamları açısında çok önemli bir hak olmakla beraber geçmişte yaşadığı, ilişiği bulunan olaylarla anılan vatandaşlar açısından da önem arz etmektedir.

Unutulma hakkı aynı yaşam hakkı gibi evrensel nitelikte bir hak olup ülkelerin mevzuatlarında düzenlenmemiş olsa dahi her bireyin bu hakkını kullanmasını devlet sağlamak zorundadır.

Burada devletin pozitif bir yükümlülüğü bulunmaktadır.

Unutulma Hakkının Kullanılma Şartları

1.Unutulma hakkının kullanılabilmesi için haber konusu olay veya durum **güncelliğini** yitirmelidir.

Güncellik subjektif bir kavram olup bir haberin güncel olup olmadığı yere, zamana, olaya ve kişiye göre değişmektedir.

Örneğin, trafikte öldürülen bir kimseye ilişkin haber belli bir süre sonra güncelliğini yitirir, haber değeri kalmaz, belli bir süre sonra bu haberin unutulma hakkı kapsamında kaldırılması istenebilir.

2. Unutulma hakkının ileri sürülebilmesi için haberin internette bulunmasında hiçbir şekilde **kamu yararı** bulunmamalıdır.

Örneğin, bir milletvekilinin karıştığı önemli bir yolsuzluk skandalına ilişkin haberin yayında kalmasında kamu yararı vardır.

Toplumsal açıdan haberin değeri ve geleceğe ışık tutan niteliği nedeniyle haberin unutulma hakkı kapsamında internetten çıkarılması veya habere erişimin engellenmesi istenemez.

3. Haber niteliği itibariyle herhangi bir **tarihsel veri** içermemelidir. Tarihsel veriler tarihçiler tarafından araştırma konusu yapılabildiğinden tarihsel veri niteliğindeki içerikler internetten kaldırılmamaktadır.

4.Unutulma hakkı kapsamında internetten kaldırılması istenen içeriğin **bilimsel bilgi** sunan bir özelliği olmamalıdır.

5. İçeriğin **yayında kaldığı süre** de unutulma hakkının kullanılıp kullanılamayacağını belirleyen kıstaslardan biridir.

Örneğin, 1 yıl gibi kısa bir süre yayında kalan içerik için unutulma hakkı kapsamında internetten çıkarma veya erişimin engellenmesi istenemez. Ancak, 5 yıl süreyle yayında kalan bir içeriğin kaldırılması istenebilir.

6. Habere konu kişinin **siyasetçi veya ünlü olup olmadığı** da unutulma hakkının kullanılması açısından önem arz eder.

Siyasetçiler ve ünlü kişiler, normal vatandaşlara göre eleştiriye ve hakkında yapılan haber ve yorumlara daha fazla katlanmak zorundadır.

Örneğin, Altın Kelebek ödül töreninde yaptığı konuşma kamuoyunda çokça tartışılan bir sinema oyuncusu aradan 20 yıl da geçse bu konuşmasının internet ortamından kaldırılmasını veya haber erişimim engellenmesini talep etme hakkına sahip değildir.

7. Haber, makale veya yorumun **olgusal gerçekler ya da değer yargısı** içerip içermediği araştırılmalıdır. Örneğin, olgusal gerçeklere dayalı bir haberin internetten kaldırılması daha zorken, “yapılan alçaklıktır” şeklinde bir değer yargısı içeren haberin unutulma hakkı çerçevesinde kaldırılması daha kolaydır.

8. Halkın ilgili veriye yönelik **ilgisinin düzeyi** internetten unutulma hakkının kullanılması için bir ölçü olarak kabul edilmektedir. Kamuoyu ilgisinin canlı olduğu bir haber, fotoğraf, video vb. öğenin unutulma hakkı bağlamında kaldırılması daha güçtür.

Unutulma Hakkının Kullanılabilmesi İçin Geçmesi Gereken Süre Nedir?

Unutulma hakkının kullanılabilmesi için haber, makale, fotoğraf, ses veya video kaydının yayımlanmasının üzerinden makul bir süre geçmelidir. Makul süre, önceden kategorik bir şekilde belirlenen bir süre değildir, her somut olayın özelliğine göre makul sürenin ne kadar olduğu değerlendirilmelidir.

Örneğin, insanların isim, resim veya görüntü gibi vücut bütünlüklerine dair kişisel verilerinin de yayımlandığı haberlerle ilgili unutulma hakkı kapsamında 5 yıllık bir sürede içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi mümkünken, kişisel verilerin yer almadığı bazı hallerde 15 yıl dahi erişimin engellenmesi için yeterli bulunmayabilir.

Nasıl Kullanılır ve Başvuru Süreci

- **Doğrudan Başvuru:** Kişi, öncelikle ilgili içeriğin yer aldığı arama motoruna (Google, Yandex vb.) veya veri sorumlusuna başvurarak adıyla yapılan aramalarda bu içeriğin indeksten çıkarılmasını (delisting) talep edebilir.
- **Yasal Yollar:** Arama motoru veya ilgili platform talebi reddederse ya da süresinde cevap vermezse, Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) veya 5651 sayılı Kanun kapsamında **Sulh Ceza Hakimlikleri**ne başvurulabilir.
- **Sınırlamalar:** Bu hak mutlak değildir; **ifade özgürlüğü**, **basın hürriyeti** ve **haber alma hakkı** ile dengelenir. Tüzel kişiler (şirketler) KVKK kapsamında bu haktan yararlanamaz, onlar ticari itibar koruma yollarını kullanır.

MEDYADA DÜZELTME VE CEVAP HAKKI

Süreli yayınlarda düzeltme ve cevap hakkı

- Basın Kanunundaki düzenlemeye göre, bir süreli yayına yönelik, düzeltme ve cevap hakkının doğmasının ilk nedeni; yayının, yayına konulan kişinin şeref ve haysiyetine dokunması halidir.
- Kanun koyucu, süreli yayın ile kişiler hakkında gerçeğe aykırı yayın yapılması durumunu da düzeltme ve cevap hakkı nedenlerinden saymıştır.
- Düzeltme ve cevap hakkının doğru şekilde kullanılması ve suiistimal edilmemesi için kanunda **4 şart** kabul edilmiştir.

Birinci şart, düzeltme ve cevap yazısının suç unsuru içermemesidir.

İkinci şart, düzeltme ve cevap yazısının 3. kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamasıdır.

Üçüncü şart, cevap yazısı, cevap verilen yayınla ilgili olmalı ve bu cevap metninde açıkça belirtilmelidir.

Dördüncü şart ise, cevap yazısının uzunluğunun, ilgili yayına oranla sınırlandırılmasıdır. Yani düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz.

- Düzeltme ve cevap hakkı sahibi, bahsettiğimiz şartları sağlayan cevap metnini, cevaba konu olan eserin yayınlandığı tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde ilgili yayının sorumlu müdürüne göndermelidir. Aksi takdirde cevap hakkını kaybeder.

- Yayımlama süresi, günlük süreli yayınlarda yazının alındığı tarihten itibaren üç gündür.

- Düzeltme ve cevap yazısı, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlanmak zorundadır.

- Cevap ve Düzeltme metninin yasaca belirlenen süreler içinde yayımlanmaması durumunda, yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, belirlenen koşullara aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren **on beş gün** içinde cevap ve düzeltme talep eden kişiye yargıya başvuru hakkı doğar.

- Kişi, bu durumda, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir.

Radyo ve televizyon yayınlarında düzeltme ve cevap hakkı

- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "yayın hizmeti ilkeleri" başlıklı 8. Maddesinde, görsel ve işitsel yayın organlarının "kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorunda" oldukları hüküm altına alınmıştır.

- Yasanın Düzeltme ve Cevap Hakkı başlıklı 18. maddesinde bu hakkın kullanımının sınırları açık biçimde düzenlenmiştir.

Aynı, süreli yayınlarda olduğu gibi, radyo ve televizyon yayınlarında da gerçek veya tüzel kişiler kendileri hakkında şeref ve haysiyetlerini ihlal edecek durumlarda ya da gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde düzeltme ve cevap hakkından yararlanabilirler.

Kişiler, yayın tarihinden itibaren **60 gün** içinde, ilgili medya hizmet sağlayıcısına, düzeltme ve cevap metnini göndermelidirler. Basın Kanunu'nda süre ay olarak belirlenmiş iken burada gün olarak belirtildiği için süre hesabı açısından bu hususa dikkat edilmesi önemlidir.

İlgili düzeltme ve cevap metnini alan medya hizmet sağlayıcı, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç **yedi gün** içinde, cevap ve düzeltmeye konu yayının yapıldığı saatte ve programda, izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edilebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar.

İnternet yayınlarında düzeltme ve cevap hakkı

İnternet ortamında yer alan bir içerik nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen kişi ilk olarak içerik sağlayıcısına başvurarak içeriğin yayından kaldırılmasını ve cevabın yayınlanmasını isteyebilir.

Eğer kişi içerik sağlayıcısına ulaşamazsa bahsettiğimiz talebi yer sağlayıcısına iletir.

Düzeltme ve cevap metninin internet ortamında bir hafta yayınlanması gerekir.

Ayrıca içeriğin yayından kaldırılması talebini alan yer veya içerik sağlayıcı bu talebi 2 gün içerisinde yerine getirmelidir.

Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde talep reddedilmiş sayılır.

Talebi reddedilen kişi ise 15 gün içerisinde yerleşim yeri Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak hazırladığı cevabın yayımlanması talep edebilir.

mimesis-dergi.org/2020/05/oyuncular-sendikasindan-tekzip/

malar Ayarlar (1) Anasayfa / Twitter Feed | LinkedIn PTT KEP Google Çeviri İstanbul Barosu Me... Useful Links (Resou... Yeni Sekme » Tüm Yer

MİMESİS HABER

Oyuncular Sendikası'ndan Tekzip

— 20.05.2020 Yorum yapılmamış

Tweet Paylaş Pinterest +

Sitemizde 18 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan ve GazeteDuvar'dan alıntılanan 'Setlerde Çalışma Süresi 11 Saati Aşmamalı' başlıklı haberimizle ilgili olarak Oyuncular Sendikası bir tekzip yayınlamıştır. Bu tekzibi okurlarımızla paylaşıyoruz.

EDİTÖRDEN



EDİTÖR

31.08.2023 0

Baskı ve Yasaklar Altında Sahne Sanatları

YAZARLAR



Esra Dicle

18.05.2020 tarihli (linki aşağıda ekli) yapmış olduğunuz haberinizde hem başlık hem de haberin içerisinde sendikamızın COVİD-19 pandemi süresince çalışılacak olan setlerde günlük 11+1 (12 saat) çalışma süresini savunduğumuzu ifade etmiş olduğunuzu okuduk. Oyuncular Sendikası olarak kurulduğumuz günden itibaren oyuncuların meslek tanımı, çalışma statüsü ve çalışma koşulları ile ilgili düzenlemeler için çalıştık ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdürmekteyiz. Çalışma süreleri de bu temel çalışmaların içerisindedir, faaliyet alanımıza giren set, sahne ve stüdyolar için 4857 sayılı İş Kanunu'nun günlük ve haftalık azami sınırlamalarını aşan bir çalışma düzenini savunmamaktayız.

Yine haberinizin manşetinde yazdığının aksine metin, ortak bir aklın ürünü olup, sendikalar, meslek birlikleri, dernekler ve platformların katkıları ile hazırlanmıştır. Oyuncu örgütleri olan Oyuncular Sendikası, BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği) ve ÇASOD(Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) pandemi sürecinde başta dinlenme olmak üzere nitelikli beslenmemin de önemli olduğunu vurgulayarak çalışma sürelerinin günlük 8 saat ve haftalık 45 saat ile sınırlanması, iş planının buna uygun şekilde hazırlanması gerektiğini savunmuştur.

Oyuncular Sendikası olarak metinde söz konusu çalışma süreleri ile ilgili ifadeye (metnin ilgili bölümlerinde görebileceğiniz) bu bağlamda açık bir biçimde şerhimizi düştüğümüzü tarafınıza bildirir gerekli tekzipi ivedilikle yapmanızı beklediğimizi bilgilerinize sunarız.



08.10.2023 0

Haftanın oyunu: Disko Topu



Yaşam Kaya

30.09.2023 0

Cırcır Böcekleri İtler ve Biz (2023): "Kimlikler ve Vahşi Bir Rüya"



Dikmen Gürün

29.09.2023 0

IO Uluslararası Tiyatro Festivali...



Pınar Erol

17.09.2023 0

Çekyattan Yuva Olur mu?



Serkan Fırtına

23.08.2023 0

Tiyatro Kök35 ve Matruşka

İnternette Kişilik Haklarına Saldırı Suçu

- Geçmişte internet kullanımının günümüzdeki kadar yoğun olmaması nedeniyle bu alanda bir korunmaya ihtiyaç duyulmuyordu. Bu kadar hızla gelişen interneti kontrol etmek ve üzerinden yapılan saldırıları karşı koruma önlemleri almak biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.
- Bu konuda ifade ve basın özgürlüğüne gereken önem verilmelidir. Buradaki önemli husus, internet ortamında kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamalıdır.
- İnternet ortamında kişiler kimliklerini gizleyerek dolaşabilirler. Dolayısıyla kullanıcı, başkasının şeref ve haysiyetini zedeleyici açıklamaları kolaylıkla yapabilmektedir.

İnternete bağlı bilgisayarın IP numarası bulunur. IP numaraları hangi bilgisayarla internete girildiğini tespit edebilir. Ancak internet cafe gibi toplu internet ortamlarında bu saldırıyı yapan kişileri tespit etmek biraz daha zorlaşabilir. Aynı şekilde bir e-posta (elektronik posta, e-mail, hotmail, gmail) ile alıcının kişilik haklarını ihlal etmesi çok kolay olmaktadır.

SOSYAL MEDYADA HAKARET SUÇU

Sosyal medya platformlarında en sık görülen sorunların başında hakaret suçu gelmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun sekizinci bölümü olan ''Şerefe Karşı Suçlar'' bölümünde yer alan ve 125. maddede tanımlanan hakaret suçu, ***"Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır."*** hükmüyle belirtilmiştir.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA İŞLENEN HAKARET SUÇUNUN ŞİKAYET VE İSPAT

Hakaret suçları kanun koyucu tarafından şikâyete bağlı suçlar olarak düzenlenmiştir.

Hakarete maruz kalan kimsenin ilk olarak yapması gereken hakarete uğranılan sohbetin ya da sosyal medya sitesinde ise o kısmın hem tarih hem de suçu işleyenin kimlik bilgilerinin detaylarını gösterir şekilde ekran görüntüsü almak olmalıdır.

Bu delil yöntemi en hızlı ve en pratik yöntemlerden biridir.

Hakaret suçunu işleyenlerin gerçek kimliklerinin açıkça belirlenebilir olması halinde ilk olarak hakaret içerikli iletinin hangi IP adresinden gönderildiği ve daha sonra da bu IP adresinin kime ait olduğunun tespiti yapılır.

Mağdurun Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazacağı dilekçe ile birlikte hakaret içeren ekran görüntülerini de ekleyerek şikâyette bulunması gerekmektedir.

Hakaret eylemi için soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun en geç 6 ay içinde şikâyette bulunması gerekmektedir. Hakaret suçunda zaman aşımı 6 aydır.

Sosyal medyada hakaret suçunun kimliği tespit edilemeyen kimseler tarafından işlenmesi meselesine gelince failin tespiti oldukça zordur.

Çünkü sosyal medya uygulamaları olan Instagram, Facebook, Twitter gibi platformların merkezleri ve server'ları ABD 'de bulunduğundan kimliği gizlenerek açılan hesaplara ilişkin bilgilerin temin edilebilmesi uluslararası yazışmalarla mümkün olabilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri hukuk sistemine bakıldığında ise önemli suç ve hafif suç ayrımı (low priority prime) şeklinde bir ayrıma tabi olup hakaret suçu da "hafif suç" kapsamında yer aldığından uluslararası yazışmalara rağmen Amerika Birleşik Devletleri hakaret suçları için hesap sahibinin kimlik bilgilerini paylaşmamaktadır.

- Sosyal medya hesabına hakaret içeren iletinin gerçekleştirildiği sırada hangi IP numarasından girildiğinin tespit edilmesi ve buradan kullanılan cihaza ve sonrasında cihazın sahibine ulaşılması gerekir.
- Bu IP'nin kime ait olduğunun internet servis sağlayıcı veya BTK'dan sorularak öğrenilmesi gereklidir.
- Bu tespit işlemleri Cumhuriyet savcıları veya mahkeme kararıyla yapılabilir.
- IP adresinin sahibi söz konusu sosyal medya hesabını kendisi kullanmış olabileceği gibi aile yakını veya arkadaşı gibi başka bir kimseye kullandırmış da olabilecektir. Ya da hesaba girilmesi veya kişi adına sahte hesap açılarak suçun işlenmiş olması da mümkündür. Bu kişilerin ifadelerinin alınmasıyla bu konu netlik kazanabilecektir.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçunun Cezası

Sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu TCK Md.125/2'de düzenlenmiş olup, suçun temel şekline ilişkin cezaya tabidir ve cezası da üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

Hakaret Suçlarında Uzlaştırma

Hakaret suçları, uzlaştırmaya tabidir. Uzlaştırma teklifinde bulunulması ve buna göre soruşturma işlemlerinin sürdürülmesi gerekmektedir.

Uzlaştırma, ceza yargılaması bakımından bir koşuldur ve kişiye uzlaştırma teklifi yapılmadan ve usulüne göre uzlaştırma işlemleri yerine getirilmeden soruşturma yapılması mümkün değildir.

Sosyal Medya Hakaret Tazminat Davası

Hakaret içerikli bir saldırıya uğrayan mağdur kişinin ceza davası yoluyla failin cezalandırılmasını sağlama hakkı bulunması yanında hukuk davası açmak suretiyle tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır.

Bu nedenle hakarete maruz kalan kimse ceza davasından bağımsız olarak kişilik haklarına saldırı sebebiyle tazminat davası da açabilir.

Özellikle ceza davasının sonuçlanması halinde bu dava dosyası tazminat davası bakımından bir delil niteliği taşıyacaktır.